

ROSLIN BINTI MAHAD
lwn.
AZWAN ZAKWAN BIN GHOZALI

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

24 November 2020 / 8 Rabiulakhir 1442H

Permohonan No.: 10000-077-0092-2020

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Norrasyada Binti Osman daripada Tetuan Syada Osman & Associates

Peguam Syarie Responden: Wan Asmaliza Binti Abdullah daripada Tetuan Wan Asmaliza & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa menyampaikan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 10000-017-0089-2019.
- 2) Pemohon telah lewat 52 hari dalam menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden. Rekod Rayuan tersebut hanya diserahkan semasa sebutan di hadapan Pendaftar pada 3 September 2020.
- 3) Antara alasan kelewatan menyerahsampai Rekod Rayuan tersebut adalah disebabkan pembantu Peguam terlepas pandang untuk menyerahkan Rekod Rayuan

tersebut kepada pihak Responden ketika pemfailan Rekod Rayuan tersebut dibuat dalam tempoh yang diperuntukkan. Dalam tempoh 6 minggu yang diperuntukkan tersebut iaitu bermula 2 Jun 2020 sehingga 13 Julai 2020 tersebut berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP). Oleh yang demikian, tempoh kerja untuk kakitangan di firma menjadi terhad dan dikurangkan demi menjaga kebajikan dan keselamatan kakitangan.

- 4) Responden pula dalam Affidavit Jawapan yang diangkat sumpah pada 21 Oktober 2020 bersetuju dengan permohonan ini dan tidak ada bantahan.
- 5) Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan oleh Pemohon dan mengambil kira persetujuan pihak Responden maka kami tidak ada halangan untuk meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan mengambil kira persetujuan Responden, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- 2) Mahkamah luluskan perintah seperti dipohon. Penyampaian Rekod Rayuan kepada Responden pada 3 September 2020 adalah penyampaian yang dianggap sah bagi maksud Kes Rayuan No. 10000-017-0089-2019 dan Pemohon tidak perlu membuat serahan semula.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

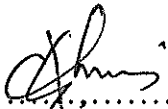


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

